

투 자 설 명 서

(위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사가 최저자본금 준비기간이 지난 후
주식을 발행하는 경우)

이 회사의 존속기한은 00년으로 설정되어 있어 00년 이전에 해산할 예정입니다.
따라서 보유 부동산의 매각 지연 등으로 인하여 적기에 해산할 수 없거나 저가 매각으로
인한 투자위험이 있습니다.

(붉은 글씨로 기재)

이 투자설명서는 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사 주식의 인수청약을 하기 전에 반드시 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

- 회 사 명 : _____
본 점 소 재 지 : _____
(전 화) : _____
대 표 이 사 : _____
- 발 행 가 액 : _____
- 발행할 주식의 종류 및 수 : _____
- 발 행 일 : _____
- 자산관리회사명 및 주소 : _____
- 판매회사명 : _____
- 투자설명서 비치 및 공시장소 : _____

이 투자설명서는 국토교통부장관이 그 내용이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해
주식의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아니며, 투자원금도 보장되지 않기 때문에 투자에
신중을 기하여 주시기 바랍니다.

(붉은 글씨로 기재)

제 1 부 개 요

I. 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 개요

1. 투자운용목적

※ 당해 위탁관리부동산투자회사의 주된 운용목적을 기재

(예시) 이 위탁관리부동산투자회사는 일반부동산에 주로 투자하여 장기적으로 운영수익을 추구합니다. 그러나 이 위탁관리부동산투자회사의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

※ 당해 기업구조조정부동산투자회사의 주된 운용목적을 기재

(예시) 이 기업구조조정부동산투자회사는 상업용부동산 전문회사로서 수익잠재력이 있음에도 불구하고 상대적으로 저효율적으로 운영되는 상업용부동산에 주로 투자하여 장기적으로 운영수익을 추구합니다. 그러나 이 기업구조조정부동산투자회사의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

2. 운용방침

※ 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 운용목적 달성을 위한 주요투자대상 등 운용전략을 기재

3. 자산관리회사

※ 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 자산관리회사명, 자산관리회사의 연혁 등을 기재

4. 투자운용 자산규모

※ 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 자산관리회사의 최근일 현재의 총운용자산규모를 기재

II. 주된 투자 권유대상

※ 투자기간, 투자목적, 투자위험, 위험-수익구조 등에 비추어 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사에 가장 적합한 투자자군을 기재

(예시) 이 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사는 성장형펀드로서 장기적으로 높은 투자수익을 추구하기 위하여 부동산개발이익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 따라서 이 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사는 비교적 높은 수익을 기대할 수 있는 반면 개발사업에 따른 높은 손실위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

Ⅲ. 보수 및 비용

1. 자산관리회사 보수

2. 판매회사 보수

3. 자산보관기관 보수

4. 사무수탁회사 보수

5. 기타 관리보수

※ 임원보수, 임원배상책임보험료, 주주총회 개최비용, 부동산 및 유가증권의 매매거래비용 등 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사 관리비용의 명세 및 그 한도를 기재

(예시) 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 연수익률이 10%, 투자금액이 1,000만원이라고 가정할 경우 각종 위탁보수·비용으로 수익자가 부담하는 비용을 1년, 3년, 5년, 10년단위로 표시. 단, 위 예시내용은 투자자의 이해를 돕기 위하여 작성된 것이며 실제 수익률이나 비용은 달라질 수 있다는 점을 적시할 것

Ⅳ. 투자운용실적

1. 연평균수익률

	1년(~)	5년(~)	10년(~)
당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사			
비교지수			

※ 1년, 5년, 10년 단위로 연평균수익률을 기재하되, 당해 부동산투자회사와 비교지수(benchmark index)를 함께 기재할 것

※ 비교지수로 같은 기간 동안의 모든 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 연평균수익률을 사용. 이하 같음

※ 영업인가 후 1년이 경과하지 않은 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 경우 영업인가 후 운용기간동안의 운용실적을 표시. 이하 같음

2. 누적수익률

	1년(~)	5년(~)	10년(~)
당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사			
비교지수			

※ 1년, 5년, 10년 단위로 누적수익률을 기재하되, 당해 부동산투자회사와 비교지수(benchmark index)를 함께 기재할 것

3. 연도별 수익률

- ※ 과거 10년 동안의 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 연도별 수익률을 기재하되 비교지수(benchmark index)를 함께 기재할 것
- ※ 표시된 운용실적은 과거의 운용실적일 뿐 미래의 운용실적도 그러하리라는 것을 의미하는 것은 아니며 미래의 운용실적은 과거의 운용실적과 다를 수 있다는 사실을 함께 표시

제 2 부 투자, 투자위험 및 투자성과

1. 자산운용의 기본방침

2. 주요 투자대상 및 투자계획

- ※ 투자대상 부동산 및 부동산관련 유가증권, 기타 유가증권의 종류 및 투자기준·계획에 관하여 기재하되, 종류별·지역별 등의 구분에 의한 예정 투자비율이 있는 경우 그 비율을 기재
 - 부동산의 경우 구조조정용 부동산과 일반 부동산으로 구분하여 용도, 규모, 지역별 투자 목적·투자한도 등을 구체적으로 기재
 - 부동산관련 유가증권의 경우 대상 자산별 투자목적·투자한도 등을 구체적으로 기재
 - 기타 유가증권 및 유가증권지수의 경우 종류별 투자목적, 투자한도 등을 구체적으로 기재
 - 기타 운용방법을 그 대상에 따라 구체적으로 기재

3. 주요 투자전략

- ※ 부동산의 취득전략, 매각전략 등을 구체적으로 기재
- ※ 기타 특정용도나 지역에 속하는 부동산에 집중투자하려는 정책 및 투자목적의 달성방법을 요약

4. 주요 투자위험

- ※ 당해 회사의 포트폴리오상 전체적으로 직면하는 위험과 당해 회사의 자산가치, 수익률, 총 수익금에 부(-)의 영향을 미칠 수 있는 상황을 포함한 주요 리스크를 시장위험, 부동산투자위험, 유가증권투자위험 등으로 구체적으로 세분하여 기재
 - 원금손실위험
 - 기타 투자위험
 - 시장위험 : 정책위험, 유동성위험 등 거시적 위험을 구체적으로 기재
 - 부동산관련위험 : 가격변동위험, 임대료변동위험, 공실률변동위험 등을 상세히 기재
 - 유가증권관련위험 : 가격변동위험, 금리위험, 신용위험 등 유가증권 관련 위험내용을 종류별로 상세히 기재
 - 존속기한 위험 : 보유 부동산의 매각지연 등으로 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업 구조조정부동산투자회사의 해산이 어려울 수 있다는 점을 상세히 기재

5. 운용실적

- ※ 최근 1년, 5년, 10년단위의 연평균 수익률, 누적수익률 및 최근 10년간 연도별 수익률 등을 비교지수(benchmark index)와 함께 막대그래프를 사용하여 비교표시하고 당해 도표에 대한 설명을 구체적으로 기재

6. 투자제한

- ※ 법령상 제한내용 및 정관에 기재된 모든 투자제한사항 및 근거를 구체적으로 기술

7. 이익 등의 분배방침

- ※ 부동산투자회사법 제28조에 따라 당해연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 현금배당한다는 사실 및 당해 연도의 감가상각비 범위안에서 이익을 초과하여 배당할 수 있다는 사실을 기재
- ※ 분배방침, 배당금 지급시기 및 결정방법 등을 기재하고, 이익을 유보할 경우 유보이익의 운용 방침, 재투자시 그 사실 및 재투자수수료, 재투자를 반대하는 경우 의사표시방법 등을 기재

8. 자산평가 및 공시 등에 관한 사항

가. 자산평가

1) 평가방법

- ※ 법령 및 정관에서 정한 방법을 구체적으로 기재하되, 시가로 평가하기 곤란한 자산의 평가 방법을 회사에서 별도로 정한 경우 이를 추가기재

2) 공시방법

- 자산가치계산방법 :
- 산출주기 :
- 공시시기 :
- 공시방법 :
- 공시장소 :

- ※ 매분기마다 공시되는 투자보고서에 의하여 총자산의 현황 등이 공시된다는 뜻과 회사에서 추가로 공시하는 시기가 있는 경우에는 그 뜻을 기재

나. 기타사항의 공시

- 1) 투자보고서
- 2) 정관
- 3) 감사보고서
- 4) 기타 장부·서류

제 3 부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개황

1. 당해 회사의 개요

- 1) 명 칭 :
- 2) 설립일 :
- 3) 소재지 :
- 4) 기타 설립이후 중요한 변동사항 :

2. 회사의 구조

※ 당해 회사의 기관 및 위탁계약을 맺은 회사와의 관계 등을 당해 회사를 중심으로 도표 형식으로 기재

3. 회사가 속해 있는 기업집단

- 1) 기업집단의 개요
- 2) 기업집단에 소속된 회사
- 3) 관련법령상 규제내용

4. 정관에 정한 회사의 존속기간 및 해산사유

5. 환매에 관한 사항(기업구조조정부동산투자회사에 한한다)

※ 원칙적으로 환매를 청구할 수 없다는 뜻과 구 부동산투자회사법 시행령 제47조의 환매를 행사할 수 있는 요건, 방법 및 절차, 환매가격 및 환매대금 지급시기 등을 구체적으로 기재

* 2010.4.15. 전에 종전의 규정에 따라 설립된 기업구조조정 부동산투자회사에만 적용(부동산투자회사법 부칙<법률 제10269호, 2010.4.15.> 제4조)

II. 자본금에 관한 사항

1. 주식의 총수

(20 . . 일 현재)

발행할 주식의 총수	발행한 주식의 총수	미발행 주식의 총수

2. 발행한 주식의 내용

[주당 액면가액 :]

(20 . . 일 현재)

구 분	종 류	발행주식수	액면가액 총액	비 고

3. 자본금 변동상황

(단위 :)

일 자	원 인	증가(감소)한 주식의 내용				증(감)자 후 자 본 금	증자비율
		종류	수량	주 당 액면가액	주 당 발행가액		

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약 재무정보

(단위 :)

구 분	사업연도	제 X 기 (. . ~ . .)	제 X 기 (. . ~ . .)	제 X 기 (. . ~ . .)

※ 최근 3사업연도 중 합병, 회계처리방법의 변경, 결산기 변경 및 기타 재무제표 비교를 위하여 특히 중요하다고 인정되는 사항이 발생한 경우에는 그 시기 및 내용을 요약하여 별도로 추가 기재

2. 재무제표 작성기준

3. 감사의 감사의견

4. 기타 유의하여야 할 사항

5. 재무제표

가. 재무상태표

과 목	제 X 기	제 X 기	제 X 기

나. 손익계산서

과 목	제 X 기	제 X 기	제 X 기

다. 금전분배에 관한 계산서

과 목	제 X 기	제 X 기	제 X 기

라. 투자운용보고서

과 목	제 X 기	제 X 기	제 X 기

IV. 임원에 관한 사항

1. 임원에 관한 사항

직 명	성 명	생년월일	주요경력	소유주식수	비 고

※ 비고란에는 법 제14조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력은 주요근무처, 근무기간 및 직위 등을 구체적으로 기재

2. 임원의 보수지급기준

V. 주식에 관한 사항

1. 주식의 분포

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

[년 월 일 현재]

(단위 :)

성 명 (명칭)	관 계	주식의 종 류	소유주식수(지분율)				변동원인
			기 초	증 가	감 소	기 말	
			주 (%)	주	주	주 (%)	
계							

나. 3% 이상 주주의 주식소유현황

순 위	성 명(명칭)	주식의 종류	소유주식수	지분율	비 고

2. 주식사무

결 산 일	월 일	정기주주총회	월중
주주명부 폐쇄시기		공고 게재 신문	
주권의 종류		명의개서 대리인	

3. 최근 6개월간 주가 및 거래실적

[거래시장 :]

월 별	월	월	월	월	월	월
최고가(일자)						
최저가(일자)						
월간 거래량						
일평균 거래량						

4. 자산가치 변동추이

가. 매분기말 현재 자산가치 현황

분 기 별	분기	분기	분기	분기
자산가치				

※ 투자보고서에 의한 매분기말 현재의 자산가치를 기재

나. 최근 5사업연도간 자산가치 추이

사업연도	제 X 기 (~)	제 X 기 (~)	제 X 기 (~)	제 X 기 (~)	제 X 기 (~)
년평균					

※ 연평균 자산가치는 매분기마다 공시되는 투자보고서에 의한 매분기말 현재의 자산가치를 산술평균하여 기재

5. 금전분배에 관한 사항

가. 이익 등의 분배방침

나. 최근 5사업연도의 금전분배실적

사업연도 구 분	제 X 기	제 X 기	제 X 기	제 X 기	제 X 기
당기순이익					
주당순이익					
순자산액 (주당순자산)					
분배가능금액					
배당금총액 (1주당 배당금)					
배당성향					
배당수익률					

※ 배당성향, 배당수익률 등의 산출근거를 별도 기재

6. 보유주식에 대한 의결권 행사내역

※ 투자설명서 작성일을 기준으로 직전사업연도말 이후 당해 회사 보유 주식에 대한 의결권 행사내역을 6하 원칙에 따라 기재

VI. 기타

1. 신주발행에 관한 사항

※ 당해 회사의 추가주식발행여부, 추가주식청약방법 등을 기재

2. 당해 회사의 해산 및 조직변경에 관한 사항

※ 법령 및 정관상 해산사유 및 해산시 청산절차·방법 등을 구체적으로 기재

3. 정관변경에 관한 사항

※ 법령 및 정관상 정관변경사유, 변경방법 및 절차 등을 구체적으로 기재

4. 당해회사 주식의 상장·거래에 관한 사항

※ 현재 당해회사의 주식이 상장·거래되고 있는지 여부 및 상장·등록이 가능한 시점 등을 기재

제 4 부 업무위탁에 관한 사항

I. 자산관리회사에 관한 사항

1. 회사의 개요

※ 회사의 명칭, 주소 및 연혁 등을 기재

2. 최근 2사업연도의 요약재무내용

※ 신설 법인인 경우는 설립 후 2년간의 추정재무제표

3. 회사가 속해있는 기업집단의 개요

※ 기업집단의 개요, 소속된 회사 및 관련법령상 규제내용을 구체적으로 기재

4. 운용자산규모

※ 투자설명서 작성일 현재 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 자산운용을 위탁받은 자산관리회사가 운용하고 있는 총 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 자산규모를 기재

5. 운용자산실적

※ 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사별 순자산액 및 배당(분배)의 추이를 기재

6. 자산운용전문인력에 관한 사항

※ 자산운용전문인력의 성명, 학력, 나이, 주요경력 및 운용실적 등을 기재하되, 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 자산을 운용하는 자산운용전문인력에 대해서는 별도로 그 내용을 구체적으로 기재

7. 자산운용위탁계약의 개요

※ 계약의 주요내용 및 수수료 등을 구체적으로 기재

II. 판매회사에 관한 사항

1. 판매회사의 개요

※ 회사의 명칭, 주소 및 연혁 등을 기재

2. 영업점포현황

※ 판매업무를 영위할 총 점포수 및 지역별 분포 등을 기재

3. 주요 판매실적

※ 최근 3년간 수익증권 및 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사 주식의 인수실적 추이를 기재

4. 판매위탁계약의 개요

※ 계약의 주요내용 및 수수료 등을 구체적으로 기재

Ⅲ. 자산보관기관에 관한 사항

1. 자산보관기관의 개요

※ 기관의 명칭, 주소 및 연혁 등을 기재

2. 자산보관위탁계약의 개요

※ 계약의 주요내용 및 보관수수료 등을 구체적으로 기재

Ⅳ. 사무수탁회사에 관한 사항

1. 사무수탁회사의 개요

※ 회사의 명칭, 주소 및 연혁 등을 기재

2. 수탁받은 주요 업무내용

※ 계약의 주요내용 및 보관수수료 등을 구체적으로 기재

Ⅵ. 위탁보수 등에 관한 사항

구 분	지급대상	지급금액	지급시기	비 고
자산관리수수료				
판매수수료				
보관수수료				
사무수탁수수료				
기 타 비 용				

※ 위탁보수

- 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사가 자산관리회사·판매회사·사무수탁회사에 대하여 지급하는 위탁보수율, 보수산정방법, 보수지급시기, 보수지급방법 등을 기재
- 성과보수제를 적용하는 경우 성과보수 지급시기, 성과보수율, 성과보수산정방법 등을 구체적으로 기재

※ 관리보수의 지급상한을 별도로 정한 경우 그 내용을 추가적으로 기재

- 임원보수, 임원배상책임보험료, 주주총회 소집비용, 투자설명서 작성비용 등 위탁관리부동산 투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 운영과 관련하여 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사가 부담하여야 하는 비용내역을 기재하되 그 상한을 정함

예시)

- 당해 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 연수익률이 5%, 투자 금액이 1,000만원이라고 가정할 경우 각종 위탁보수·비용으로 투자자가 부담해야 하는 비용을 1년, 3년, 5년 단위로 표시
- 위 예시내용은 투자자의 이해를 돕기 위하여 작성된 것이며 실제 수익률이나 비용은 달라질 수 있다는 점을 적시할 것

제 5 부 투자자보호에 필요한 사항

1. 주주의 권리에 관한 사항

가. 의결권에 관한 사항

※ 서면투표제를 도입할 경우 그 절차 및 방법을 추가 기재

나. 배당에 관한 사항

다. 환매청구권에 관한 사항(기업구조조정부동산투자회사에 한한다)

라. 잔여재산분배에 관한 사항

마. 장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권에 관한 사항

바. 주주제안권 및 소수주주권에 관한 사항

사. 기타 주주의 권리에 관한 사항

2. 과세처리에 관한 사항

가. 발행회사에 대한 과세

나. 주주에 대한 과세

다. 기타사항

3. 손해배상책임에 관한 사항

4. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항